

## ביזור סמכויות לשלטון המקומי - רקע, המלצות ה-OECD בנושא וסטטוס מהלך הביזור בישראל

### תמצית

מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת משה ארבל והוא עוסק בנושא של ביזור סמכויות לשלטון המקומי. במסמך מוצגים רקע על המושג ביזור סמכויות ועל ההבחנה המקובלת בין רמות שונות של ביזור; תיאור של שלושת הממדים של ביזור: פוליטי, פיסקלי ומינהלי; פירוט קצר של המלצות ה-OECD ליישום מיטבי של ביזור ותיאור המורכבות הטמונה במדידה של ביזור. בסיום המסמך מתוארים המצב בישראל והמהלכים לקידום ביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי. יודגש כי במסמך זה לא תיסקר הסוגיה של ביזור על כלל היבטיה ולא תוצג השוואה בין ישראל לבין מדינות אחרות, אלא ההתמקדות תהיה בסוגיות שצוינו לעיל. זאת בעיקר משום ההבדלים הניכרים הקיימים בין המדינות במספר רמות הממשל, חלוקת הסמכויות בין רמות אלה, לרבות בענייני תקציב וניהול כוח אדם. דבר זה עשוי להיות מורכב עוד יותר במדינות פדרליות המאופיינות באיגוד של אזורים או במדינות ריבוניות למחצה תחת ממשל מרכזי.

להלן עיקרי המסמך:

**לפי ארגון ה-OECD, ביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי הוא אחת הרפורמות המשמעותיות של 50 השנים האחרונות; רפורמה אשר מיושמת ברמות שונות ברוב המדינות המפותחות והמתפתחות.** תוצאות הביזור במונחי דמוקרטיה, יעילות, אחריותיות, אזוריות ופיתוח מקומי תלויות במידה רבה באופן שבו הביזור מעוצב ומיושם. מכאן שביזור אינו מהווה מטרה בפני עצמה, אלא אמצעי להשיג מטרות שונות. ארגון ה-OECD מגדיר ביזור (decentralization) כך: העברת טווח של סמכויות, תחומי אחריות ומשאבים מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי, המוגדר כישות חוקית אשר נבחרה בבחירות ואשר נהנית ממידה מסוימת של אוטונומיה.

**ביזור סמכויות עשוי להתקיים בממדים שונים: הממד המינהלי** הכרוך בארגון מחדש ובהקצאה ברורה של משימות ופונקציות בין רמות השלטון השונות; **הממד הפיסקלי** המתייחס להאצלת סמכויות לשלטון המקומי לנהל את תקציבו. במקרה זה, רמת הביזור תלויה בכמות המשאבים אשר מועברים לשלטון המקומי ובמידת האוטונומיה הניתנת לניהול משאבים אלו; **הממד הפוליטי** המתמקד בהיבטים המוסדיים והפוליטיים של הביזור ומניח את התשתית החוקית אשר מגדירה את הזכויות, תחומי האחריות והתפקידים של כל רמת שלטון. הביזור יכול להיעשות בכל אחד מהממדים הללו או בשילוב ביניהם, ועומקו תלוי בהיקף הסמכויות המועברות בכל אחד מהם. ארגון ה-OECD גיבש עשר הנחיות (המפורטות במסמך) אשר יש בהן כדי לסייע להצלחת מהלכי הביזור

המתבצעים במדינות. ברקע להנחיות אלה, הארגון מדגיש את הצורך לאמץ גישה פרגמטית לביזור, המבוססת על ניתוח עומק של התנאים הפוליטיים, החברתיים והכלכליים של כל מדינה.

**מדידה של ביזור היא משימה מורכבת**, בין היתר עקב ההגדרות השונות הקיימות לביזור, טבעו הרב-ממדי וההטרוגניות שבה הוא בא לידי ביטוי בשטח. **כיום השימוש העיקרי הוא במדדים פיסקליים אשר יש בהם כדי לספק תמונה מקרו-כלכלית של הביזור, אך יודגש כי מדובר בתמונה חלקית בלבד.** מדד נוסף שגורמים שונים משתמשים בו הוא ה-LAI – Local Autonomy Index, שבו נמדדים עוד גורמים, כגון רמת האוטונומיה החוקית של השלטון המקומי ומידת שיקול הדעת הנתונה לו.

**בישראל, הממשל המרכזי מתאפיין ברמת ריכוזיות גבוהה. בהינתן כך, ב-21 בנובמבר 2021 התקבלה החלטת ממשלה 675: "ביזור סמכויות לשלטון המקומי והפחתת רגולציה עודפת".** להחלטה שני חלקים: בחלק הראשון מצוינים תפקידיהם של משרד ראש הממשלה ומשרד הפנים בהובלת הנושא בקרב משרדי ממשלה רבים השותפים למימוש ההחלטה; ובחלק השני מצוין התפקיד של משרד הפנים בהובלת החלק הקשור לביזור סמכויות והפחתת רגולציה עודפת בנושאים הקשורים למשרד זה, לרבות בהיבטים פיננסיים ומינהל שוטף. במסגרת **עבודת הוועדה הבין-משרדית** שהוקמה לטובת גיבוש המלצות לביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי מופו 51 סמכויות אשר יש נכונות לדון בהן, הן מצד משרדי הממשלה המעורבים והן מצד השלטון המקומי. הוועדה הגדירה סמכויות אלו כבעלות הפוטנציאל המשמעותי ביותר לתהליכי הביזור. בהמשך עבודת הוועדה נופו מתוך הרשימה 20 סמכויות, כך ש**כיום עומדות על הפרק 31 סמכויות אשר הומלצו לביזור ברמה כזאת או אחרת, כמה מהן בשלות ליישום ואחרות נמצאות בשלבי תכנון וחשיבה.**

לכל אחת מהסמכויות הללו הוגדרה אחת מארבע רמות הביזור שלהן: העברת סמכות, הפחתת נטל רגולטורי, הפחתת נטל ביורוקרטי ובניית יכולות לקראת קבלת סמכויות לעתיד. **מבחינת רמות הביזור שהוגדרו בעבור כל אחת מ-31 מהסמכויות אשר צוינו לעיל עולה כי רק בשש מהן מדובר על העברת סמכויות של ממש, ואילו באחרות מדובר בעיקר על דרכים להפחתת נטל רגולטורי או לבניית יכולות של הרשויות לקראת קבלת הסמכויות בעתיד.**

**במסגרת עבודת הצוות של משרד הפנים פעלו שלושה צוותי משנה בנושאים ממוקדים:** (1) צוות משנה מיסוי ומקרקעין בישראל (2) צוות משנה תקציבים, כספים, ערבויות ואשראי. שני צוותי המשנה הללו הצביעו על 12 סמכויות של משרד הפנים אשר אפשר לבזר לרשויות המקומיות (אלה נכללות ב-31 הסמכויות שצוינו לעיל) – **חמש סמכויות יבוצרו לכלל הרשויות ושבע סמכויות יבוצרו בהתאם למדרג דיפרנציאלי.** (3) צוות משנה דירוג רשויות אשר גיבש **מדד ביזור דיפרנציאלי** שתכליתו להגדיר את תנאי הסף לכניסה לרשימת הרשויות אשר יזכו לביזור. המדד מבוסס על פרמטרים של יציבות פיננסית וכן על מאפיינים של מינהל תקין ויוצר ניקוד מצטבר לדירוג בין הרמות השונות.

יצוין כי **רוב הרשויות המקומיות אינן עונות על התנאים לקבלת סמכויות מלאות בתחומים שהומלצו לביזור על ידי משרד הפנים לביזור דיפרנציאלי; על כן, נשאלת השאלה: אילו כלים יפעיל המשרד כדי לדאוג לכך**

**שהפערים בין רשויות ברמות ביזור שונות לא ילכו ויגדלו?** בייחוד על רקע העובדה שהרשויות המקומיות כבר כעת נבדלות זו מזו במאפיינים שונים, ובפרט ברמה הכלכלית-חברתית שלהן. נכון לכתיבת שורות אלה, לא ברור אם מדרג הביזור ישמש רק בנוגע לסמכויות של משרד הפנים עצמו או גם את יתר משרדי הממשלה – ואם כן באיזו מידה ובאילו התאמות. כמו כן, לא ברור בידי מי תהיה הסמכות לאשר את זהות הרשויות שאליהן יבוזרו הסמכויות השונות.

## 1. רקע

לפי ארגון ה-OECD, ביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי הוא אחת הרפורמות המשמעותיות של 50 השנה האחרונות; רפורמה אשר מיושמת ברמות שונות ברוב המדינות המפותחות והמתפתחות. בשנת 2019 פרסם הארגון סקירה מקיפה בנושא זה שכותרתה Making decentralization Work: A Handbook for Policy Makers<sup>1</sup>, שבה הוצגו תיאור של המגמות העולמיות בנושא הביזור והמלצות לדרכים ליישום התהליך. הטיעון המרכזי בסקירה זו הוא שתוצאות הביזור במונחי דמוקרטיה, יעילות, אחריותיות, אזוריות ופיתוח מקומי, תלויות במידה רבה באופן שבו הביזור מעוצב ומיושם. מכאן **שביזור אינו מהווה מטרה בפני עצמו, אלא אמצעי להשיג מטרות שונות.**

בארגון ה-OECD מוגדר ביזור (decentralization) כך: **העברת טווח של סמכויות, תחומי אחריות ומשאבים מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי, המוגדר כישות חוקית אשר נבחרה בבחירות ואשר נהנית ממידה מסוימת של אוטונומיה.** חשוב להדגיש כי אין מדובר ביצירת שלוחות מינהליות של השלטון המרכזי במחוזות גיאוגרפיים נוספים (subnational administrations). זהו מצב שבו השלוחות המינהליות ברמה המקומית נושאות באחריות בעיקר כלפי בעלי התפקידים הנמצאים מעליהן בהיררכיה בשלטון המרכזי, ופחות כלפי ציבור התושבים המתגורר בתחומים הגיאוגרפיים שלהן.

### 1.1 ממדים של ביזור

**יש כמה דרגות אפשריות של ביזור ואלה תלויות בכמה גורמים, ובפרט במידה שבה סמכויות מינהליות, פיסקליות ופוליטיות מועברות לרמות נמוכות יותר של השלטון** (ראו פירוט בהמשך). **זה בתורו משפיע גם על מערכת האיזונים המתעצבת מחדש בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי.**

בהקשר זה, ה-OECD משתמש בשני מונחים כדי לתאר את דרגות או עומק הביזור: delegation ו-devolution. להלן פירוט על שניהם:

1. **העברת אחריות על פונקציות מסוימות לרמה המקומית (Delegation):** המדובר בהעברה של תהליכי קבלת החלטות וסמכויות מינהליות מהשלטון המרכזי ליחידות ממשל סמי-אוטונומיות במישור המקומי לטובת ביצוע משימות מוגדרות. יחידות סמי-אוטונומיות אלו נשארות בשליטה של השלטון המרכזי ואפשר למשוך את המשימות אשר הועברו לתחומי האחריות שלהן באופן חד-צדדי. אפשר להשתמש בביזור מהסוג הזה כאמצעי לבניית היכולת של מוסדות השלטון המקומי לעבור לרמה מעמיקה יותר של ביזור המכונה devolution (כלומר כהכנה אליו).

<sup>1</sup> שם.

לפי ארגון ה-OECD, ביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי הוא אחת הרפורמות המשמעותיות של 50 השנים האחרונות

הארגון מגדיר ביזור (decentralization) כך: העברת טווח של סמכויות, תחומי אחריות ומשאבים מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי, המוגדר כישות חוקית אשר נבחרה בבחירות ואשר נהנית ממידה מסוימת של אוטונומיה

## 2. העברת סמכויות לשלטון המקומי (devolution): הוא הסוג הכי מרחיק לכת של ביזור,

מאחר שמדובר בהעברה של סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי שהוא אוטונומי, ואשר מוגדר באופן חוקי כרמה נפרדת של ממשל. לפיכך, להבדיל מהסוג הראשון של ביזור אשר הוזכר לעיל, סוג זה אינו יכול להתרחש ללא ביזור פוליטי. במצב זה, מקבלי החלטות הנבחרים בשלטון המקומי עשויים לעבוד באופן עצמאי מהשלטון המרכזי. עם זאת, עליהם להישאר מחויבים לחקיקה המדינתית (בפרט לגבי זכויות פוליטיות וחירויות אזרחיות), לסדרי העדיפויות שנקבעו ברמת המדיניות המרכזית ולסטנדרטים לאומיים נוספים.

מכאן שהדרגות השונות האפשריות של ביזור תלויות בעיקר בשאלה עד כמה סמכויות מינהליות, פיסקליות ופוליטיות מועברות לרמות נמוכות יותר של השלטון. להלן הרחבה על ממדים אלו:

**הממד המינהלי** כרוך בארגון מחדש ובהקצאה ברורה של משימות ופונקציות בין רמות השלטון השונות. לרוב מדובר בהעברה של החלטות בתחום התכנון, התקצוב והניהול בנוגע לרמת השלטון המקומי.

**בממד המינהלי נכללים הרכיבים שלהלן:** רמת ההקצאה של תחומי אחריות פונקציונליים מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי; מספר תחומי האחריות אשר שמורים לשלטון המקומי; מספר הרפורמות אשר עברו מתוך רשימת רפורמות מומלצות של השלטון המרכזי; מספר הפעולות שביצע השלטון המקומי ואשר השלטון המרכזי החליט להפוך; שיעור החוקים המקומיים אשר עברו מבלי שהשלטון המרכזי מנע זאת; קשת תחומי האחריות אשר הוגדרו בבירור עבור כל רמת ממשל; שיעור העובדים בשלטון המקומי אשר גויסו באופן עצמאי על ידו; קיומם של קודי התנהגות או אמירות משפטיות מחייבות אחרות עבור פקידים מקומיים.

**הממד הפיסקלי** מתייחס להאצלת סמכויות לרמת השלטון המקומי לנהל את תקציבו. במקרה זה, רמת הביזור תלויה הן בכמות המשאבים אשר מועברים לשלטון המקומי והן במידת האוטונומיה הניתנת לניהול משאבים אלו. למשל, בעניין סמכותו להחליט על רמות המס, מדרגות המס וחלוקת ההוצאות.

**בממד הפיסקלי נכללים הרכיבים הללו:** מידת האוטונומיה של השלטון המקומי להחליט על גביית מיסים, התקציב שהשלטון המרכזי מעביר לשלטון המקומי ומידת העצמאות שיש לאחרון לנהלו (קרי, שאינו ייעודי לשימושים מסוימים), שיעור ההכנסות של השלטון המקומי מתוך סך התקציב, היכולת לקחת הלוואות ללא אישור של השלטון המרכזי ועוד.

**בממד הפוליטי** נכללים ההיבטים המוסדיים והפוליטיים של הביזור והוא מניח את התשתית החוקית אשר מגדירה את הזכויות, תחומי האחריות והתפקידים של כל רמת שלטון. המטרה של

הדרגות האפשריות של ביזור תלויות בעיקר בשאלה עד כמה סמכויות מינהליות, פיסקליות ופוליטיות מועברות לרמות נמוכות יותר של השלטון המקומי

הממד המנהלי כרוך בארגון מחדש ובהקצאה ברורה של משימות ופונקציות בין רמות השלטון השונות

הממד הפיסקלי מתייחס להאצלת סמכויות לרמת השלטון המקומי לנהל את תקציבו

**בממד הפוליטי  
נכללים ההיבטים  
המוסדיים והפוליטיים  
של הביזור והוא מניח  
את התשתית החוקית  
אשר מגדירה את  
הזכויות, תחומי  
האחריות והתפקידים  
של כל רמת שלטון**

הביזור הפוליטי היא לחזק את התהליכים הדמוקרטיים ולהגביר את ההשתתפות של האזרחים באמצעות הענקת יותר סמכויות של קבלת החלטות לנבחרת הציבור שלהם.<sup>2</sup>

בממד הפוליטי נכללים הרכיבים הללו: העברה של רפורמות חוקתיות ומשפטיות כדי להבטיח את הסטטוס המשפטי, הסמכויות ותחומי אחריות מסוימים של השלטון המקומי; שיעור ההחלטות של השלטון המקומי אשר נפסלו על ידי השלטון המרכזי; מידת הסמכות לאשר, לדחות או לשנות את התכנונים של השלטון המרכזי בכל הקשור לתשתיות עירוניות; מידת ההתייעצות של פקידים מקומיים עם איגודים וארגונים שונים על סוגיות של מדיניות לאומית; חוקים מקומיים התומכים בחופש ההתארגנות והביטוי; שיעור התושבים הרשומים להצביע ושיעור התושבים הרשומים אשר הצביעו בפועל בבחירות המקומיות; שיעור הנשים ובני קבוצות מיעוט ברמה המקומית – בקרב הדרג המקצועי והנבחר ועוד.

יצוין כי אפשר להשתמש בכל אחד מהממדים הללו באופן עצמאי או תוך שילוב ביניהם, כדי להשיג מטרות שונות. בפועל, ביזור לרוב משלב בין שלושת הממדים: המינהלי, הפיסקלי והפוליטי, והתוצאה הסופית של הביזור תלויה במשקל הניתן לכל אחד מהם ובאופן היישום של תהליך הביזור.

## 2. המלצות ה-OECD ליישום מיטבי של ביזור

כאמור לעיל, ביזור אינו מהווה מטרה בפני עצמה, אלא צריך להיות חלק מאסטרטגיה גדולה יותר לקידום יעדים מוגדרים. תוצאות הביזור תלויות במידה רבה באופן שבו התהליך מעוצב ומיושם, ביכולת מספקת של השלטון המקומי ובמכניזמים אפקטיביים של שיתוף פעולה בין רמות השלטון השונות. כמו כן, מאחר שרפורמות של ביזור ידועות כתהליכים הלוקחים זמן, ה-OECD ממליץ לבדוק באופן עיתי את התהליכים ותוצאותיהם.

**ארגון ה-OECD גיבש עשר הנחיות בנוגע לסוגיות מרכזיות בנושא שיש בהן כדי לסייע להצלחת מהלכי הביזור המתבצעים הן במדינות פדרליות והן במדינות אוניטריות.** להלן תיאורן בקצרה; הרחבה מפורטת של הנחיות אלה, וכן דוגמאות למדינות שיכולות להוות מודל ראוי (best practice) ליישום של הנחיות ספציפיות, אפשר למצוא בסקירה של ה-OECD:

1. יש להבהיר את תחומי האחריות שיש לכל רמת ממשל, בין היתר בהתאם ליכולות, לנסיבות, לצרכים ולהעדפות המקומיות.

2. יש לוודא כי כל תחומי האחריות מתוקצבים כראוי (הן מהכנסות השלטון המקומי והן מהעברות של השלטון המרכזי).

**ארגון ה-OECD גיבש  
עשר הנחיות הנוגעות  
לסוגיות מרכזיות  
בנושא ואשר יש בהן  
כדי לסייע להצלחת  
מהלכי הביזור  
המתבצעים במדינות**

<sup>2</sup> OECD library, [Why do Countries Decentralize?](https://www.oecd.org/gov/why-do-countries-decentralize/), 2020.

3. יש לחזק את האוטונומיה הפיסקלית של השלטון המקומי (הכוונה ליכולת של השלטון המקומי לקחת על עצמו משימות פיסקליות, כגון מיסוי, הוצאה ותקצוב מבלי לבקש אישור מרמת ממשל אחרת) כדי להגביר את האחריותיות (accountability) שלו.
4. יש לתמוך בבניית היכולות של השלטון המקומי לבצע את תפקידיו המנדטוריים באופן אפקטיבי, יעיל וארוך טווח.
5. יש לבנות מנגנונים מספקים של תיאום ושיתוף פעולה בין רמות השלטון, במיוחד לאור העובדה כי רוב תחומי האחריות משותפים ביניהם.
6. יש לתמוך בשיתופי פעולה בין גורמים בתחומי סמכות שונים.
7. יש לחזק ממשל המבוסס על חדשנות ואשר קובע את המדיניות שלו על סמך מידע ונתונים (evidence based policy), וכן לעודד מעורבות אזרחית ושיתוף ציבור.
8. יש לתת את הדעת לא-סימטריה ברמת הביזור של סמכויות לרשויות מקומיות שונות: בשל הבדלים במאפייניהן של רשויות מקומיות שונות, ייתכנו מצבים שבהם תהיה שונות ברמת הביזור של סמכויות אליהן. לפי ה-OECD, יש לנטר את תוצאות הביזור הא-סימטרי ולבנות את היכולות של כל חלקי השלטון המקומי.
9. על השלטון המקומי לשפר בעקביות את השקיפות בעבודתו, את תהליכי איסוף הנתונים וכן את מנגנוני הניטור של הביצועים השונים. זאת כדי לצייד את הציבור, השלטון המרכזי, המגזר הפרטי ובעלי עניין אחרים בכלים כדי שיוכלו להעריך את איכות העבודה של השלטון המקומי.
10. יש לעודד ולחזק תפיסות אזוריות כדי להקטין ככל הניתן הבדלים בין אזורים גיאוגרפיים אשר נוצרים בעקבות השפעה לא סימטרית של ביזור על אזורים שונים. זאת, בין היתר, כדי שהאזרחים יקבלו מהמגזר הציבורי שירותים דומים בהיקפם ואיכותם, ללא קשר למקום מגוריהם.

ברקע להנחיות אלה, **בסקירת ה-OECD מודגש הצורך לאמץ גישה פרגמטית לביזור, המבוססת על ניתוח עומק של התנאים הפוליטיים, החברתיים והכלכליים של המדינה הספציפית.**

מלבד זאת, אחד האתגרים המאפיינים את תהליך הביזור קשור לכך שגם אם הוא עוצב כראוי, עדיין יכולים להתעורר קשיי יישום בתהליך הביזור בגלל המורכבות הכללית המאפיינת מהלך מסוג זה. אחת הדרכים להתמודד עם אתגר זה היא מעקב שוטף ותיקונים "תוך כדי תנועה".<sup>3</sup>

ה-OECD מדגיש את הצורך לאמץ גישה פרגמטית לביזור, המבוססת על ניתוח עומק של התנאים הפוליטיים, החברתיים והכלכליים של כל מדינה

<sup>3</sup> Shah, A. and T. Thompson (2004), Implementing Decentralized Local Governance: A Treacherous Road with Potholes, Detours and Road Closures, Policy Research Working Papers of the World Bank Group.

### 3. מדידה של רמת הביזור:

מדידה של ביזור היא משימה מורכבת, בין היתר עקב ההגדרות השונות הקיימות לביזור, טבעו הרב-ממדי וההטרוגניות שבה הביזור בא לידי ביטוי בשטח. בכל זאת, היום השימוש העיקרי הוא במדדים פיסקליים אשר יש בהם כדי לספק תמונה מקרו-כלכלית של הביזור (לדוגמה, רמת ההוצאות של השלטון המקומי ביחס לסך התקציב הממשלתי או אוטונומיית המיסוי של השלטון המקומי)<sup>4</sup>. עם זאת, מדובר בתמונה חלקית בלבד, שכן היא מתבססת רק על היבטים פיסקליים, אשר פעמים רבות מבטאים בעיקר את ההוצאות של השלטון המקומי שנקבעו במידה רבה על ידי השלטון המרכזי. זאת בייחוד כאשר השלטון המרכזי מתפקד כ"סוכן המשלם" בשם השלטון המרכזי (למשל, משכורות למורים, הטבות רווחה שונות לאוכלוסייה הרלוונטית וכו'), ללא הרבה בחירה בנוגע לאופן שבו יש לחלק את התקציב.

מכאן שחשוב למדוד היבטים נוספים של ביזור, כגון עד כמה השלטון המקומי יכול להחליט על סוג השירותים שברצונו לספק; כיצד הוא רוצה לארגן את עצמו ואם יש בכוחו להשפיע על החלטות המתקבלות ברמת השלטון המרכזי.

דוגמה למדד מסוג זה הוא ה-LAI – **Local Autonomy Index**<sup>5</sup>, אשר פותח בידי בית הספר למינהל ציבורי באוניברסיטה של שווייץ; במימונה של הנציבות האירופית.<sup>6</sup> במדד נכללים שבעה רכיבים והם: **אוטונומיה חוקית** – עד כמה קיומן של הרשויות המקומיות מעוגן מבחינה חוקתית ואם למשל יכול לקרות איחוד של רשויות ללא הסכמתן; **שיקול דעת פוליטי**: ההקצאה הפורמלית של הכוח השלטוני ויכולת קבלת ההחלטות של השלטון המקומי בכל הקשור לאספקת שירותים; **טווח המדיניות**: קשת הפונקציות או המשימות אשר השלטון המקומי לוקח על עצמו את האחריות לספק את השירותים שלהן; **אוטונומיה פיסקלית** – כלומר, האם לרשויות יש משאבים פיננסיים משל עצמן, האם הן יכולות לקבוע את גובה המיסים ולקבל החלטות בהקשר זה, וכן להלוות כסף; **אוטונומיה ארגונית** מתארת את האפשרות של רשויות לארגן ולמנות את ההון האנושי בהן וכן להחליט על מאפיינים מסוימים של המערכת הפוליטית שלהן;<sup>7</sup> **חוסר התערבות** – היחסים האנכיים (vertical) עם הרמות הגבוהות של השלטון המרכזי ובעיקר האופן שבו הפיקוח על השלטון המקומי מתבצע, וכן התייחסות לשאלה אם העברות כספיות מוענקות

מדידה של ביזור היא מורכבת, בין היתר עקב ההגדרות השונות של ביזור, טבעו הרב ממדי וההטרוגניות שבה הוא בא לידי ביטוי בשטח

היום השימוש העיקרי הוא במדדים פיסקליים, אך אלה מספקים רק תמונה חלקית ואינם מתייחסים להיבטים נוספים של ביזור, ובהם שיקול הדעת הפוליטי של השלטון המקומי והאוטונומיה הארגונית שלו

<sup>4</sup> OECD, [OECD Fiscal Decentralization Database](#), date of entry: December 1<sup>st</sup> 2022.

<sup>5</sup> להרחבה על מדד זה ראו כאן: OECD, [Making decentralization Work: A Handbook for Policy Makers](#), 2019.

<sup>6</sup> להרחבה על התפתחות המדד ראו כאן: [International Comparative Research on Local Autonomy](#).

<sup>7</sup> חוץ ממדד ה-LAI קיים גם מדד אזורי המכונה RAI – Regional Area Index. זה מודד את הרמה של ממשל הביניים (Intermediate governments) הממוקם בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי, והוא מורכב משני רכיבים מרכזיים: שלטון עצמאי (הסמכות של השלטון כלפי המתגוררים באזור המוגדר) ושלטון משותף (הסמכות של ממשל הביניים כלפי המדינה כולה). כל אחד משני הרכיבים הללו מורכב גם הוא מחמישה ממדים שונים.



ללא תנאים; **ונגישות** מתייחסת לשאלה אם השלטון המקומי יכול להשפיע על החלטות המתקבלות בשלטון המרכזי.

**רמת הביזור היא הגבוהה ביותר במדינות הנורדיות (דנמרק, פינלנד ושבדיה). ישראל היא בין המדינות שבהן רמת הביזור נמוכה**

מבחינת הדירוג של 57 מדינות החברות באיחוד האירופי, במועצת אירופה וב-OECD על פי המדד, אפשר ללמוד כי המדינות הכי מבוזרות הן המדינות הנורדיות (דנמרק, פינלנד ושבדיה) וכן איסלנד, שווייץ, צרפת וליכטנשטיין (חלקן אוניטריות וחלקן פדרליות); המדינות הכי ריכוזיות, שבהן השלטון המקומי מקבל אוטונומיה מצומצמת מאוד, הן קפריסין, מלטה, **ישראל**, בלארוס ומולדובה.<sup>8</sup> ממצא זה עולה בקנה אחד עם מדדים אחרים אשר מצביעים על אופיו הריכוזי של הממשל בישראל כלפי השלטון המקומי, כפי שיורחב להלן.

#### 4. המצב בישראל

השלטון המקומי בישראל מורכב מ-257 רשויות מקומיות אשר נחלקות לפי מעמד מוניציפאלי: 77 עיריות, 124 מועצות מקומיות ו-54 מועצות אזוריות. נוסף עליהן יש שתי מועצות מקומיות תעשייתיות שבהן לא מתגוררים תושבים. לרשויות המקומיות שני תפקידים מרכזיים: לתת לתושבים שירותים מוניציפליים ושירותים ממלכתיים כפי שנקבע בהוראות החוקלשמש מנגנון דמוקרטי ופוליטי שבאמצעותו קהילות מקומיות יכולות לבטא את רצונותיהן ולהשפיע על המדיניות. בפועל, הרשויות המקומיות נבדלות זו מזו ביכולת שלהן למלא את יעדיהן, ובעיקר ביכולת שלהן לספק שירותים לתושבים שבתחומן. דבר זה נובע מהבדלים במאפיינים שלהן: מעמד כלכלי-חברתי, מידת ההטרוגניות של האוכלוסייה, מיקומן הגיאוגרפי בדגש על מרכז מול פריפריה ועוד.<sup>9</sup>

**מדדים בין-לאומיים שונים, בעיקר פיסקליים, ובהם אלה של ה-OECD ושל הבנק העולמי, מעידים על כך שישראל מדורגת מאוד גבוה ברמת הריכוזיות של השלטון המרכזי לעומת מדינות אחרות (כפי שגם צוין לעיל בהקשר למדד ה-LAI), וכי השלטון המקומי תלוי מאוד בשלטון המרכזי.** מדדים אלה מבוססים, בין היתר, על הפרמטרים האלה: היחס שבין ההוצאה של השלטון המקומי למרכזי; היחס בין מיסוי מקומי לסך הכנסות המדינה ממיסים ומידת העצמאות של הרשות בקביעת מיסוי מוניציפלי.<sup>10</sup> בהקשר אחרון זה יצוין כי בישראל הרשויות המקומיות כמעט שאינן שולטות בגובה המיסים שהן גובות, ולפי נתוני ה-OECD לשנת 2018,

<sup>8</sup> European Commission, [Self-Rule Index for Local Authorities in the EU, Council of Europe and OECD countries, 1990-2022](#), December 2021.

<sup>9</sup> להרחבה על נושא זה ראו: מיכל לרר, [אשכולות אזוריים בישראל](#), 19 בנובמבר 2019.

<sup>10</sup> משרד הפנים – הצוות לקידום אזוריות בישראל, [הרפורמה לקידום אזוריות וביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי](#), נובמבר 2020.

95.1% מהמיסוי המקומי בישראל נקבע על ידי הממשלה. נתון זה עומד בפער גדול מאוד בהשוואה ליתר המדינות החברות בארגון.<sup>11</sup>

**ריכוזיות זו באה לידי ביטוי ברמה נמוכה של אוטונומיה הניתנת לרשויות המקומיות בתחומים מרכזיים**, ובהם ניהול תקציב וכוח אדם, חינוך ותחבורה. חוקרים רבים באקדמיה, וכן כתיבה ממשלתית בנושא, מצביעים על כך שאף שהרשויות המקומיות נושאות באחריות לספק שירותים ציבוריים רבים, השליטה והסמכות האסטרטגית שלהן מצומצמות ולא מותאמות לרמת האחריות הזאת.<sup>12</sup> נטען כי הפן החיובי במצב זה עשוי להיות שמירה על מסגרת התקציב, אך מנגד ריכוזיות זו עשויה לפגוע ברמה ובאיכות של השירותים לתושב, שכן השלטון המרכזי מקבל החלטות שאינן בהכרח עונות על הצרכים בשטח, לפחות לא כמו שהשלטון המקומי מזהה אותם.<sup>13</sup>

#### 4.1 החלטת ממשלה מס' 675

לנוכח רמת הריכוזיות הגבוהה במשטר בישראל, ב-17 בנובמבר 2021 הגישו משרדי ראש הממשלה והפנים הצעה להחלטה בנושא "ביזור סמכויות לשלטון המקומי והפחתת רגולציה עודפת".<sup>14</sup> בדברי ההסבר להצעה נכתב על המחירים הכרוכים בריכוזיות: פגיעה בתפקוד המערכת השלטונית, אי-מיצוי פוטנציאל הצמיחה הטמון בביזור, העמקת אי-השוויון המרחבי והניכור בתוך החברה הישראלית ופגיעה במעמד השלטון המקומי ובדמוקרטיה המקומית.

בהמשך לכך, נכתב בהצעה להחלטה כי לצורך יעול התהליכים והפחתת הרגולציה ומתוך הכרה בחשיבותן של הרשויות המקומיות במדרג הדמוקרטי והמינהלי, **הממשלה רואה חשיבות בביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי. קרי, ביטול הצורך באישור מראש של משרדי הממשלה לפעולות של הרשות המקומית.**<sup>15</sup>

ב-21 בנובמבר 2021 התקבלה החלטת ממשלה מס' 675: "ביזור סמכויות לשלטון המקומי והפחתת רגולציה עודפת".<sup>16</sup> להחלטה זו שני חלקים: החלק הראשון מתייחס לתפקידים של

<sup>11</sup> OECD, [Tax Autonomy of State and Local government](#), Table 1: 1995; 2000-2018

<sup>12</sup> ראו למשל, Itai Beeri, [Lack of reform in Israeli local government and its impact on modern developments in public management](#), Public Management Review, September 2020. משרד הפנים, [הרפורמה לקידום אזוריות וביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי: דו"ח סקירת מצב והמלצות לממשלה](#), הצוות לקידום אזוריות בישראל, נובמבר 2020; דבורה אברמזון, מכון ירושלים למחקרי מדיניות וג'ונט אלכא, [מודלים אפשריים להגמשת מערכת היחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי](#), 2020; הצעת מחליטים, ביזור סמכויות לשלטון המקומי והפחתת רגולציה עודפת, 2021.

<sup>13</sup> איתי בארי וערן רזין, [דמוקרטיה מקומית בישראל: ביזור, מקומיות, השתתפות ופוליטיקה מקומית](#), מחקרי פלורסהיימר – האוניברסיטה העברית בירושלים, 2015.

<sup>14</sup> משרד ראש הממשלה – הצעה להחלטה, ביזור סמכויות לשלטון המקומי והפחתת רגולציה עודפת, 17 בנובמבר 2021.

<sup>15</sup> שם.

<sup>16</sup> משרד ראש הממשלה, [החלטת ממשלה מס' 675: ביזור סמכויות לשלטון המקומי והפחתת רגולציה עודפת](#), 21 בנובמבר 2021. כותרת החלטת הממשלה היא גם הכותרת של הצעת המחליטים.

החלטת הממשלה  
מורכבת משני  
חלקים. החלק  
הראשון מתייחס  
לתפקידיהם של  
משרד ראש  
הממשלה ומשרד

הפנים בגיבוש  
המלצות בדבר ביזור  
סמכויות למוסדות  
השלטון המקומי תוך  
התייחסות להיבטים  
הקשורים לתהליך  
ולהשלכותיו.

חלקה השני מתייחס  
לתפקידו של משרד  
הפנים בהובלת ביזור  
הסמכויות ובהקמת  
צוות לבחינה וגיבוש  
המלצות בנושא

בין היתר, על משרד  
הפנים להמליץ על  
מדרג ביזור  
דיפרנציאלי לכלל  
הרשויות המקומיות,  
שבו יובאו בחשבון גם  
מאפייני הרשות  
המקומית ומאפייני  
הפעולה הטעונה  
אישור

משרד ראש הממשלה כמשרד מטה ומשרד הפנים כמשרד האחראי לשלטון המקומי בהובלת הנושא בקרב משרדי ממשלה רבים השותפים למימוש ההחלטה; החלק השני מתייחס לתפקיד של משרד הפנים בהובלת החלק של ביזור הסמכויות (למשל, בניית מדרג ביזור שבאמצעותו יפולחו הרשויות המקומיות לפי רמת הביזור האפשרית לכל אחת מהן).

להלן הפירוט של סעיפי ההחלטה:

1. להנחות את מנכ"ל משרד ראש הממשלה ומנכ"ל משרד הפנים להקים ועדה בהשתתפות מנכ"לי משרדי האוצר, האנרגיה, ביטחון הפנים, הבינוי והשיכון, הגנת הסביבה, החינוך, החקלאות ופיתוח הכפר, הכלכלה והתעשייה – לרבות הממונה על זרוע העבודה, הרווחה והביטחון החברתי, השוויון החברתי, המשפטים, שירותי הדת, התחבורה והבטיחות בדרכים, התרבות והספורט, וכן היועץ המשפטי לממשלה לגיבוש המלצות לביזור סמכויות מהשלטון המרכזי בתחומי העיסוק הרלוונטיים של המשרדים האמורים (להלן: הוועדה הבין-משרדית).<sup>17</sup> תפקידי הוועדה הוגדרו כך:

**גיבוש המלצות בדבר ביזור סמכויות למוסדות השלטון המקומי, תוך התייחסות להיבטים הקשורים לתהליך הביזור ולהשלכותיו,** ובהם הסמכויות הניתנות לביזור וזהות מוסדות השלטון אשר יקבלו אותן לידיהן; המדדים והתבחינים שעל פיהם תיקבע מידת הביזור בסמכויות אלה; הפחתת הנטל הרגולטורי בממשקים שבין משרדי הממשלה האמורים למוסדות השלטון המקומי, לרבות באמצעות ביטול הצורך באישור מוקדם של המשרדים האמורים לפעולות מסוימות של מוסדות השלטון המקומי; המדדים והתבחינים שעל פיהם תיקבע מידת הביזור, השלבויות וההדרגתיות הנדרשת ליישום הביזור; המשאבים הנדרשים להצלחת תהליך הביזור; הפעולות הנדרשות לשם שמירה על מנהל ציבורי תקין במסגרת תהליך הביזור – בין היתר באמצעות תיקוני חקיקה; כלים נדרשים לבקרה אחר מידת הצלחת הביזור; תיאום הפעולות הדורשות תקציב מיוחד עם האגפים הרלוונטיים במשרד האוצר: אגף התקציבים, אגף השכר והסכמי עבודה ועוד.

2. לרשום את הודעת שרת הפנים על כוונתה **להקים צוות לבחינה ולגיבוש המלצות בדבר ביזור סמכויות לרשויות המקומיות**, כולל איגודי ערים ואשכולות, שהן בתחום סמכותו של משרד הפנים. **המלצות אלה יכללו מדרג ביזור דיפרנציאלי לכלל הרשויות המקומיות, שבו יובאו בחשבון בין השאר מאפייני הרשות המקומית ומאפייני הפעולה הטעונה אישור.** זאת ככל הנדרש, תוך קביעת כללים להפעלת הסמכות ולטיוב וחיזוק תהליכי העבודה וקבלת ההחלטות ברשות המקומית וחיזוק

<sup>17</sup> יצוין כי נציגי השלטון המקומי אומנם לא היו חלק מהוועדה עצמה, אך הם היו שותפים למהלך העבודה של הוועדה וגורמי הממשלה התייעצו עימם.

מערכי הבקרה, הפיקוח והאכיפה, ותוך יצירת תמריץ עבורן להתנהלות פיננסית ראויה, למינהל תקין ולעצמאות כלכלית.

בכל הקשור לסוגיות שבהן יוצע לבטל את הצורך באישור שרת הפנים, ימליץ הצוות גם בדבר קביעת כללים להפעלת הסמכות על ידי הרשות המקומית; הטיוב והבנייה של תהליכי העבודה וקבלת ההחלטות ברשות המקומית; חיזוק מערכי הבקרה העצמית ברשות המקומית; שיפור השקיפות ושיתוף הציבור במסגרת הליכי קבלת ההחלטות; מערכי בקרה, פיקוח ואכיפה של משרד הפנים על אותן פעולות; בכל הנוגע לנושאים הנמצאים גם בתחום סמכותו של שר האוצר, יהיה חבר בצוות גם מי מטעמו של מנכ"ל משרד האוצר, וגיבוש ההמלצות יהיה בהסכמת משרד האוצר.

## 4.2 סטטוס יישום החלטת הממשלה

כאמור לעיל, החלטת הממשלה מורכבת משני חלקים – החלק הראשון הקשור להמלצות של הוועדה הבין-משרדית לביזור סמכויות לשלטון המקומי בתחומי העיסוק הרלוונטיים של המשרדים השותפים, והחלק השני הקשור לחלקו של משרד הפנים בטיפול בנושאים שהם בסמכותו. פרק זה יעסוק בסטטוס היישום של שני החלקים הללו.

### 4.2.1 הוועדה הבין-משרדית

באתר משרד ראש הממשלה מפורסם **הפרק הראשון של עבודת הוועדה הבין-משרדית שהוקמה לטובת גיבוש המלצות לביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי בתחומי העיסוק הרלוונטיים של המשרדים המעורבים בדבר** (ומוזכרים בפירוט לעיל), ובתוך כך מוסדות השלטון המקומי שיקבלו את הסמכויות, מדדים ותבחינים לקביעת המידה והשלביות של הביזור, משאבים נדרשים להצלחת תהליך הביזור, פעולות הנדרשות להבטחת שמירה על מינהל ציבורי תקין וכלים נדרשים לבקרה אחר אופן קידום הביזור ומידת הצלחתו. פרק זה אמור להוות בסיס לסדרת החלטות ממשלה עתידיות אשר יביאו את תהליך הביזור לכדי יישום.<sup>18</sup>

במסגרת עבודת הוועדה מופו 51 סמכויות אשר יש נכונות לדון בהן הן מצד משרדי הממשלה המעורבים והן מצד השלטון המקומי. הוועדה הגדירה סמכויות אלו **כבעלות הפוטנציאל המשמעותי ביותר לתהליכי הביזור**. בהמשך עבודת הוועדה נופו 20 סמכויות מתוך הרשימה, כך שכיום עומדות על הפרק 31 סמכויות אשר הומלצו לביזור ברמה כזאת או אחרת (וראו להלן). יצוין כי ההמלצות לביזור סמכויות אלו הוגשו בגיבוי מנכ"ל המשרדים הרלוונטיים ויעברו את אישור השרים כאשר תגובש הצעת המחליטים ליישומן.

מבחינת הרשימה העדכנית עולה כי מדובר בעיקר בסמכויות פסקליות ומינהליות, ופחות בסמכויות פוליטיות. בנספח א' מובאת רשימת 31 הסמכויות שנשארו נכון למועד כתיבת המסמך ובנספח ב' רשימת הסמכויות שירדו. מעבודת הוועדה עלה כי חלק מהסוגיות בשלות

<sup>18</sup> ביזור סמכויות לשלטון המקומי, [תוצר של הוועדה הבין-משרדית מכוח החלטת ממשלה מס' 675](#), אפריל 2022

באתר משרד ראש הממשלה מפורסם הפרק הראשון של עבודת הוועדה הבין-משרדית אשר הוקמה לטובת גיבוש ההמלצות. פרק זה אמור להוות בסיס לסדרת החלטות ממשלה עתידיות אשר יביאו את תהליך הביזור לכדי יישום

במסגרת עבודת הוועדה מופו 51 סמכויות אשר יש נכונות לדון בהן – הן מצד משרדי הממשלה המעורבים והן מצד השלטון המקומי. מהן נופו 20 סמכויות, כך שכיום עומדות על הפרק 31 סמכויות המומלצות לביזור

ליישום וחלק אחר נמצאות בשלבי תכנון וחשיבה. מכאן שתהליך הביזור הוא ארוך ויתבצע בצורה הדרגתית.<sup>19</sup>

ממשרד ראש הממשלה נמסר גם כי ב-27 באוקטובר 2022 התקיימה "ישיבת סטטוס" בהובלת מנכ"לית המשרד, שבמסגרתה משרדי הממשלה השותפים להחלטת ממשלה מס' 675 הציגו את 31 הסמכויות המומלצות על ידם לביזור ולהפחתת נטל ביורוקרטי ורגולטורי. לכל אחת מהסמכויות הללו הוגדרה אחת מארבע רמות הביזור הללו:<sup>20</sup>

- העברת סמכות: הסמכות מועברת מידי הממשלה לידי הרשויות המקומיות;
- הפחתת נטל רגולטורי: פישוט וייעול התהליך, תוך הגברת הגמישות לשלטון המקומי, באמצעות שינוי מסגרת הכללים הקיימים;
- הפחתת ביורוקרטיה: פישוט וייעול התהליך במסגרת הכללים הקיימים, ללא שינוי במבנה הסמכויות של המשרדים המאשרים;
- בניית יכולות: גיבוש תשתית ארגונית תומכת ברשויות המקומיות לצורך קליטת סמכויות בעתיד.

**מבחינת רמות הביזור שהוגדרו בעבור כל אחת מ-31 מהסמכויות אשר צוינו לעיל עולה כי רק בשש מהן מדובר על העברת סמכויות של ממש, ואילו באחרות ההתייחסות היא בעיקר לדרכים להפחתת נטל רגולטורי או לבניית יכולות של הרשויות לקראת קבלת הסמכויות בעתיד.** לדברי כפיר מצוינים, מנהל צוות שלטון מקומי באגף פנים, תכנון ופיתוח במשרד ראש הממשלה, אומנם לא מדובר בהרבה סמכויות, אך יש בהן כדי לבנות מהלך בונה אמון בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. לשיטתו, הצלחת המהלך עשויה להביא לביזור סמכויות נוספות.<sup>21</sup>

כאמור, יתר 20 הסמכויות שצוינו בדו"ח המקורי של הוועדה לביזור סמכויות נופו מההמלצות; זאת, בין השאר, עקב היעדר רלוונטיות למנדט הוועדה (מהלכים שאינם עונים להגדרה של ביזור סמכות או הפחתת רגולציה עודפת), התקדמות עצמאית של חלק מהמשרדים בתחום סמכותם והסרת המלצות על ידי המשרדים עצמם לאחר קבלת החלטה כי השינוי לא נדרש בסופו של דבר.

כמו כן, **בוועדה הוצגה התקדמות של חלק מהמשרדים במימוש ההמלצות:** (1) משרד הבינוי והשיכון ומועצת רשות מקרקעי ישראל הביאו לאישור השינוי במנגנון הקצאת התקציבים מכוח סעיף "ישן מול חדש" (ממתין לחתימת שר האוצר) והושלם המהלך לגמישות תקציבית בסוגיית בינוי מוסדות ציבור בשיווק יחידות דיור למגורים; (2) משרד התחבורה והמשרד לביטחון הפנים

<sup>19</sup> ביזור סמכויות לשלטון המקומי, תוצר של הוועדה הבין-משרדית מכוח החלטת ממשלה מס' 675, אפריל 2022.

<sup>20</sup> כפיר מצוינים, מנהל צוות שלטון מקומי באגף פנים, תכנון ופיתוח במשרד ראש הממשלה, תכתובת בדוא"ל, 25 בדצמבר 2022.

<sup>21</sup> שם, שיחת טלפון, 29 בדצמבר 2022.

בשש מתוך 31  
הסמכויות הרלוונטיות  
לביזור מדובר על  
העברת סמכויות של  
ממש, ואילו באחרות  
ההתייחסות היא  
בעיקר לדרכים  
להפחתת נטל  
רגולטורי או לבניית  
יכולת של הרשויות  
לקראת קבלת  
הסמכויות בעתיד

הביאו בשינוי חקיקה הרחבת סמכויות הפקחים העירוניים באכיפת עבירות תנועה ברכב דו-גלגלי.

נוסף על ההמלצות של ועדת הביזור, בישיבה הוצגו כיוונים אפשריים נוספים, לרבות הפחתת רגולציה עודפת בתחום חוקי העזר לעניין משרדים שאינם משרד הפנים; שיפור וייעול ממשקים בין הממשלה לשלטון המקומי באמצעות דיגיטציה שלהם; שיפור מנגנוני העברת המידע והנתונים הקיימים במשרדי הממשלה לרשויות המקומיות לטובת חיזוק היכולת שלהן לקביעת המדיניות המקומית. וכן, כינון תשתית של איזונים ובלמים שמטרתה להבטיח כי תהליך ביזור הסמכויות אכן יוכל להיות מוטמע ברשויות ויביא לחיזוק הדמוקרטיה המקומית. זאת באמצעות מנגנוני מעקב ובקרה אחר רשויות מקומיות והגברת השקיפות בפעולות שהן מבצעות, ותוך הבאה בחשבון של השונות בין הרשויות המקומיות, באמצעות כלים שיגובשו לצורך כך.<sup>22</sup>

כמו כן, הוחלט כי הוועדה הבין-משרדית תתקדם בניסוח טיוטת הצעת מחליטים ליישום ההמלצות, ותלווה את הטמעת תהליך הביזור בתוכניות העבודה המשרדיות לשנת 2023.<sup>23</sup> כן הובהר במסגרת הישיבה כי יישום המלצות הוועדה הוא רק חלק ראשון מתוך מהלך אסטרטגי ארוך טווח של שינוי מבנה הסמכויות בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי.

## 4.2.2 צוות משרד הפנים

כאמור לעיל, משרד הפנים חובש שני כובעים בכל הקשור למימוש החלטת הממשלה לביזור סמכויות לשלטון המקומי והפחתת רגולציה עודפת: (1) כרגולטור של השלטון המקומי – ביזור סמכויות בתחומי פעילותו; (2) כשותף למשרד רה"מ – הובלת הביזור בקרב משרדי הממשלה השותפים להחלטה.

בכובעו הראשון, משרד הפנים המליץ על 12 סמכויות לביזור לשלטון המקומי (אלה נכללות ב-31 הסמכויות שהומלצו לביזור על ידי כל המשרדים השותפים להחלטה). באתר משרד הפנים מפורסם **מסמך מסכם של עבודת הצוות הפנים-משרדי שהוקם לצורך גיבוש ההמלצות הללו**.<sup>24</sup> בצוות פעלו שלושה צוותי משנה בנושאים ממוקדים: **צוות משנה מיסוי ומקרקעין, אשר גיבש המלצות בתחום הארנונה, חוקי העזר והמקרקעין בישראל וצוות משנה תקציבים, כספים, ערבויות ואשראי, אשר גיבש המלצות בתחום האשראי, אישורי התקציב ונושאים נוספים. כאמור, שני צוותי המשנה הללו מיפו 12 סמכויות שאפשר לבזר אותן לרשויות המקומיות, באופן רוחבי או בצורה דיפרנציאלית. צוות משנה שלישי לדירוג רשויות גיבש מדד ביזור דיפרנציאלי שתכליתו להבחין בין סוגי הרשויות שלהן יבזרו כל אחת**

<sup>22</sup> כפיר מצוינים, מנהל צוות שלטון מקומי באגף פנים, תכנון ופיתוח במשרד ראש הממשלה, תכתובת דוא"ל, 28 בדצמבר 2022

<sup>23</sup> כפיר יעקב, תשובה על בקשת מידע של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 27 בנובמבר 2022.

<sup>24</sup> משרד הפנים, ביזור סמכויות לרשויות המקומיות בישראל: [מסמך מסכם עבודת צוות למיפוי סמכויות משרד הפנים והמלצות לאופן הביזור](#), אוקטובר 2022.

בישיבת הסטטוס  
הוחלט כי הוועדה  
הבין-משרדית תתקדם  
בניסוח טיוטת הצעת  
מחליטים ליישום  
ההמלצות ותלווה את  
הטמעת תהליך הביזור  
בתוכניות העבודה  
המשרדיות לשנת  
2023

הצוות הפנים משרדי  
של משרד הפנים מיפה  
12 סמכויות של  
המשרד אשר יבזרו  
לרשויות המקומיות,  
באופן רוחבי או  
דיפרנציאלי

מהסמכויות (ביזור דיפרנציאלי או ביזור לכלל הרשויות),<sup>25</sup> וכן באיזו רמה תועבר כל סמכות וסמכות – אם באופן מלא או חלקי.<sup>26</sup>

**הומלץ כי חמש הסמכויות הבאות יבוצרו לכלל הרשויות המקומיות: מתן זיכיון ומונופולין, שינויים בצו הארנונה של הרשות המקומית, סמכות מועצת הרשות לאשר פטור מארנונה למוסד מתנדב – ביטול זכות הערעור בפני משרד הפנים למוסד מתנדב, אישור חוק עזר של רשות מקומית, ופתיחת חשבון בנק.**

מלבד זאת, **שבע הסמכויות הבאות יבוצרו לפי המדרג הדיפרנציאלי שעליו המליץ הצוות** (בדוח עבודת הצוות נמצא הפירוט המלא על המשמעות של כל סמכות עבור כל אחד משלושת שלבי הביזור, ראו בהמשך): **מתן היתר להתקשרות ארוכת טווח לביצוע המיזם 45א, אישור עשייה במקרקעין של רשות מקומית, שימוש אחר בתקבולי מקרקעין, אישור תב"ר לרשות מקומית, אישור ועדכון התקציב השנתי של רשות מקומית, גיוס אשראי והלוואות על ידי הרשות המקומית ונוהלי עבודה לשימוש בכספי תאגוד מים וביוב.**

המדרג הדיפרנציאלי לביזור נסמך על שני תבחינים: מדדים פיננסיים המפורטים בסעיף 232א' לפקודת העיריות, ומתייחסים להכרזה על עירייה כאיתנה, ומדדי מינהל תקין

בניית מדרג הביזור נעשתה על בסיס שני תבחינים: **מדדים פיננסיים** המפורטים בסעיף 232א' לפקודת העיריות ומתייחסים להכרזה של עירייה כאיתנה, **ומדדי מינהל תקין**.<sup>28</sup> **במדדים הפיננסיים נכללים הפרמטרים הללו:** שיעור גרעון נצבר, שיעור עומס מלוות, שיעור עומס מלוות וגירעון נצבר, שיעור הכנסות עצמיות, שיעור פירעון מלוות, שיעור גרעון שוטף, שיעור מענק איזון ושיעור גביית ארנונה מהשוטף נטו. **במדדי המינהל התקין נכללים הפרמטרים הללו:** הסתייגות או הימנעות של רואה חשבון מהדוח הכספי המבוקר האחרון, קיומם של חשב מלווה או מועצה ממונה ואיוש משרות סטטוטוריות.<sup>29</sup> אם הרשות לא איישה שתי משרות או יותר במהלך שנה קלנדרית, היא לא תעמוד בקריטריונים הנדרשים לביזור.

תבחינים אלה נועדו, בין היתר, "לשמש תמריץ עבור הרשויות המקומיות להתנהלות פיננסית מצוינת, למינהל תקין ולעצמאות כלכלית".<sup>30</sup> יצוין כי במסגרת בניית מדד הביזור, סעיף 232 א' בפקודת העיריות, המתייחס להכרזה על עירייה כאיתנה, יתוקן וכללי הדירוג של הרשויות היציבות הקבועים בנוהלי המשרד יוחלפו.

<sup>25</sup> **במסמך המסכם של עבודת הצוות למיפוי סמכויות משרד הפנים והמלצות לאופן הביזור** אפשר למצוא רשימה של כלל הסמכויות שהומלצו לביזור על פי ההבחנה בין אלה המיועדות לביזור דיפרנציאלי ובין אלה המיועדות לכלל הרשויות.

<sup>26</sup> כפיר יעקב, מנהל תחום (קשרי ממשל), אגף בכיר לתכנון מדיניות במשרד הפנים, תשובה על בקשת מידע של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 27 בנובמבר 2022.

<sup>27</sup> לפי סעיף 45א בחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985: רשות מקומית ותאגיד הנשלט בידי רשות מקומית לא יתקשרו עם מי שאינו גוף מתוקצב או גוף נתמך בהתקשרות ארוכת טווח לביצוע מיזם אלא על פי היתר של שר הפנים ושר האוצר.

<sup>28</sup> יצוין כי המידע אשר עולה מהמדדים מבוסס ברובו על הדוחות המבוקרים לשנת 2020, שבהם נכלל מעקב אחר הביצוע התקציבי של הרשות המקומית יחסית לתקציב המאושר שלה לאותה שנה.

<sup>29</sup> המדובר במשרות הבאות: מנכ"ל, גזבר, מהנדס יועץ משפטי ומבקר פנים.

<sup>30</sup> משרד הפנים, ביזור סמכויות לרשויות המקומיות בישראל: **מסמך מסכם עבודת צוות למיפוי סמכויות משרד הפנים והמלצות לאופן הביזור**, אוקטובר 2022.

מהמסמך המסכם עולה כי על בסיס נתוני 2020, מדד הביזור מפלח את הרשויות המקומיות לשלוש רמות באופן הבא:

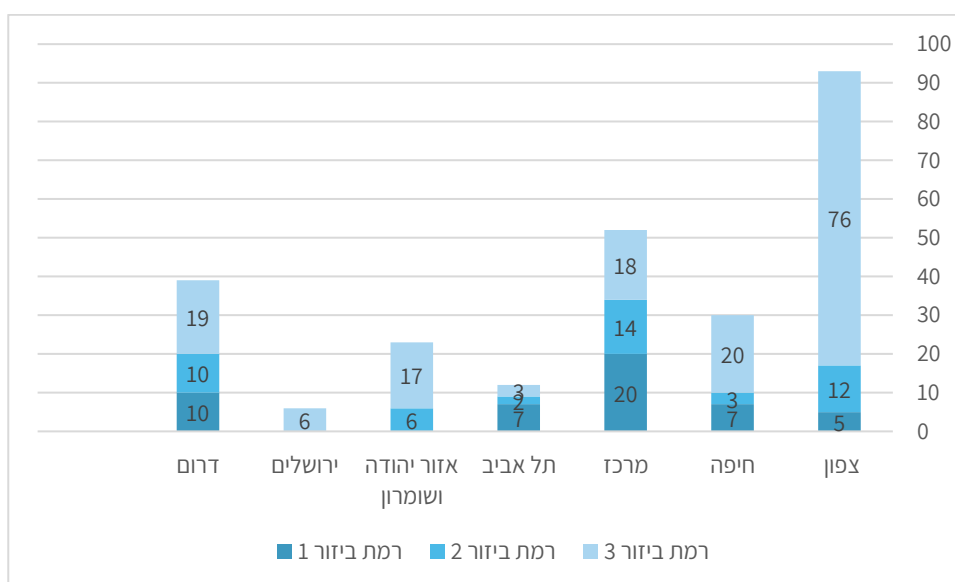
1. רשויות ברמת ביזור 1 – ביזור מלא: 49 רשויות (20% מהרשויות);

2. רשויות ברמת ביזור 2 – ביזור חלקי: 47 רשויות (19% מהרשויות);

3. רשויות ברמת ביזור 3 – ללא ביזור, למעט סמכויות שיועברו לכלל הרשויות – 154 רשויות (כ-61% מהרשויות).

מפילוח זה עולה כי רוב הרשויות המקומיות אינן עונות על התנאים לקבלת סמכויות מלאות בתחומים שהומלצו לביזור על ידי משרד הפנים. מהסתכלות על הפיזור של רשויות אלה אפשר ללמוד על הבדלים ניכרים בין פריפריה למרכז. להלן פילוח הרשויות המקומיות על פי מחוז גיאוגרפי ורמת ביזור.

תרשים 1: פילוח הרשויות המקומיות לפי רמת ביזור ומחוז<sup>31</sup>



מהתרשים עולה כי יותר ממחצית הרשויות במחוזות מרכז ותל אביב ביחד מדורגות ברמת ביזור 1. הנתונים המקבילים עבור המחוזות צפון (שיש בו מספר גבוה יחסית של רשויות מקומיות ערביות) ודרום הם 5.4% ו-25.6%, בהתאמה. מכאן שעולים הבדלים ניכרים בין פריפריה למרכז בכל הקשור למספר הרשויות אשר יקבלו לידיהן את כל הסמכויות אשר הומלצו לביזור.

**בהקשר זה נשאלת השאלה: אילו כלים יופעלו כדי שהפערים בין רשויות ברמות ביזור שונות לא ילכו ויגדלו?** זאת בייחוד על רקע העובדה שהרשויות המקומיות כבר כעת נבדלות זו מזו במאפיינים שונים, ובפרט הרמה הכלכלית-חברתית שלהן. כנגזרת משונות זאת, הרשויות

נשאלת השאלה אילו כלים יפעיל משרד הפנים כדי למנוע העמקה של הפערים שכבר קיימים בין רשויות ברמות ביזור שונות

<sup>31</sup> משרד הפנים, ביזור סמכויות לרשויות המקומיות בישראל: [מסמך מסכם עבודת צוות למיפוי סמכויות משרד הפנים והמלצות לאופן הביזור](#), אוקטובר 2022.



נבדלות גם ביכולת שלהן למלא את יעדיהן, ובעיקר ביכולת שלהן לספק שירותים לתושבים שבתחומן. יצוין כי נושא הרחבת הפערים הפוטנציאלי בין הרשויות עלה גם בדוח של משרד הפנים, בין היתר בהקשר של קביעת תעריפי הארנונה למגורים.

במסגרת תפקידו השני של משרד הפנים, כשותף למשרד רה"מ בהובלת הביזור בקרב משרדי הממשלה השותפים להחלטה, הוטל עליו לבנות מדרג ביזור אשר יהווה מדד כלל ממשלתי לביזור מוניציפאלי ואשר יוכל לשמש את יתר משרדי הממשלה בפעולות של ביזור סמכויות לשלטון המקומי. נכון לכתיבת שורות אלה, לא ברור אם מדרג הביזור אשר פורט לעיל אשר מסווג את הרשויות המקומיות לשלוש רמות ישמש גם את משרדי הממשלה האחרים – ואם כן, באיזו מידה ותחת אילו התאמות. כמו כן לא, ברור בידי מי תהיה הסמכות לאשר את זהות הרשויות שאליהן יבוצרו הסמכויות השונות.

**לעת עתה לא ברור  
אם מדרג הביזור  
שמשרד הפנים בנה  
ישמש גם את יתר  
משרדי הממשלה  
בעניין הסמכויות  
שלהם**

## 5. נספח א': 31 הנושאים העיקריים שהוועדה הבין-משרדית המליצה עליהם כבעלי פוטנציאל משמעותי לתהליכי ביזור<sup>32</sup>

| המשרד | נושאים מומלצים לביזור                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | מתן זיכיון ומונופולין – סעיף 196                                                                                                                      |
| 2     | מתן היתר להתקשרות ארוכת טווח – סעיף 45א                                                                                                               |
| 3     | אישור עשייה במקרקעין של רשות מקומית                                                                                                                   |
| 4     | שימוש אחר בתקבולי מקרקעין                                                                                                                             |
| 5     | שינויים בצו הארנונה של הרשות המקומית                                                                                                                  |
| 6     | פטור מארנונה למוסד מתנדב – ביטול הערר                                                                                                                 |
| 7     | אישור חוק עזר של רשות מקומית                                                                                                                          |
| 8     | אישור תב"ר לרשות מקומית                                                                                                                               |
| 9     | אישור תקציב הרשות המקומית – סעיף 206                                                                                                                  |
| 10    | לקיחת אשראי והלוואות על ידי הרשות המקומית                                                                                                             |
| 11    | פתיחת חשבון בנק                                                                                                                                       |
| 12    | נוהלי עבודה לשימוש בכספי תאגוד מים וביוב                                                                                                              |
| 13    | הרחבת סמכויות אכיפה לפקחים עירוניים                                                                                                                   |
| 14    | טיוב והסדרת חוקי עזר עירוניים בתחום התעבורה                                                                                                           |
| 15    | אישור השימוש בתקציבים "ישן מול חדש" עבור חידוש תשתיות בשכונות ותיקות, על בסיס תוכנית עבודה מאושרת. זאת מתוך רשימת מטרות סגורה ותוך קיום מצ'ינג רשותי. |
| 16    | הרחבת סל המוסדות ציבור המותרים להקמה ופיתוח והקלה בדרג האישורים לחריגות.                                                                              |
| 17    | בנוגע לפקודת היערות – יצירת מתווה עבודה משרדי לתמרוץ הרשויות להגביר את פעילות הרישוי והפיקוח                                                          |
| 18    | אחריות לאכיפת חוק צער בעלי חיים ונושאים נוספים הקשורים לבע"ח לא חקלאיים, באמצעות מתן אפשרות לקנסות מינהליים;                                          |
| 19    | רכש חיסוני כלבת בידי הרשויות באמצעות ביטול תיווך המשרד ברכש חיסונים                                                                                   |
| 20    | הסדרת מעמד היחידות והגדרת תחומי אחריות בין המשרד לשאר הגופים המקומיים העוסקים בנושא הסביבה                                                            |
| 21    | מתן סמכות פיקוח ואכיפה ליחידות אזוריות (רישוי עסקים ואכיפה סביבתית)                                                                                   |
| 22    | עבור חוקי עזר סביבתיים שייבחרו – פיתוח מסלול ירוק לאישור וביטול דיפרנציאלי של הצורך באישור השרה                                                       |
| 23    | תוספת תחומי סמכות לפקחים עירוניים להכוונת תנועה, הוספת עבירות לאכיפה אלקטרונית במרחב העירוני וציות לפקח עירוני בחוק האופניים                          |
| 24    | הפחתת בירוקרטיה בהליכי תקצוב הרשויות המקומיות על ידי הרשות לביטחון קהילתי                                                                             |
| 25    | מתן סמכויות לבעלי תפקידים מיוחדים ברשויות המקומיות בנוגע לטיפול באירועי חירום שבשגרה, כגון תאונות דרכים ושרפות.                                       |

<sup>32</sup> משרד ראש הממשלה ומשרד הפנים, [הוועדה הבין-משרדית לביזור סמכויות לשלטון המקומי: יישום המלצות הוועדה הבין-משרדית לביזור סמכויות והפחתת הנטל הרגולטורי](#), אוקטובר 2022

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
| <p>מתן סמכות פיקוח על פריטי רישוי עסקים אשר יש ביכולת הרשויות המקומיות לפקח. מהלך משלים: בחינת הקמת יחידה לתחום בריאות הציבור ברשות המקומית ושיוך עובדי בריאות הסביבה לצורך מימוש מהלכי ביזור סמכויות לשלטון המקומי</p> <p>הסמכת ספקי המים המקומיים להתקנה ובדיקה של מכשירים למניעה זרימה חוזרת של מים</p> <p>גיבוש מתווה משרדי לתמרוץ אכיפת איסור עישון במקומות ציבוריים</p> | משרד הבריאות             | 26 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 27 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 28 |
| <p>מעורבות הרשויות המקומיות בבטיחות בבנייה, תחילה באמצעות הקמת צוות עבודה בהובלת זרוע עבודה ומנהל התכנון, גורמי ממשל ושלטון מקומי נוספים.</p>                                                                                                                                                                                                                                 | משרד הכלכלה – זרוע עבודה | 29 |
| <p>שיפור תהליכי רישום מקרקעין – ייעול וטיוב התהליך עבור האזרחים שכיום מעכב רישום עסקאות במקרקעין. במסגרת זאת, תיקון חקיקה לביטול הצורך באישור היעדר חובות בחלק מהמקרים (כדי למתן את הצמצום בכוחה של הרשות). ובחינה מקצועית ומשפטית של חיזוק היכולות של הרשות המקומית בתחום הגבייה, יחד עם כלל הגורמים הרלוונטיים במשרד ובשלטון המקומי.</p>                                    | משרד המשפטים             | 30 |
| <p>ייעול תהליכי פטור מחובת נגישות – ביטול חובת הגשת הפטור לרשות המקומית ומעבר לחלופה של בחינה באופן פרטי של חובות הנגישות</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 31 |

## 6. נספח ב': 20 הסמכויות אשר נופו מהמלצות הוועדה הבין-משרדית לביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי

| הסמכויות אשר נופו מהמלצות הוועדה                                                                                                       | המשרד                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
| הסרת חסמים להסמכת רשויות מקומיות כספקי חשמל                                                                                            | משרד האנרגיה             | 1  |
| תיקוף והרחבת השימוש בנוהל רשויות לפיתוח אזורי תעשייה                                                                                   | משרד הכלכלה              | 2  |
| גמישות ניהולית ותקציבית בבתי הספר וברשויות המקומיות                                                                                    | משרד החינוך              | 3  |
| מעבר לבקרה ותשלום על פי תפוקות                                                                                                         |                          | 4  |
| הגברת גמישות התכנון וההפעלה בבינוי מוסדות חינוך                                                                                        |                          | 5  |
| גמישות בתקציבים ותוכניות של המחלקות לשירותים חברתיים                                                                                   | משרד הרווחה              | 6  |
| גמישות בקביעת מבנים ארגוניים                                                                                                           |                          | 7  |
| ביטול צביעת תקנים                                                                                                                      |                          | 8  |
| קידום תחבורה בראיה מטרופולינית ומרחבית                                                                                                 | משרד התחבורה             | 9  |
| מודל עיקור וסירוס חתולי רחוב                                                                                                           | משרד החקלאות ופיתוח הכפר | 10 |
| ניהול נגר ביישובים במועצות אזוריות                                                                                                     |                          | 11 |
| התאמה של מודל התמיכות ברשויות מקומיות                                                                                                  |                          | 12 |
| בחינת האפשרות למנות עובדי רשויות מקומיות (ובפרט יח"ס) כנציגים ממלאי מקום של המשרד להגנת הסביבה בוועדות התכנון המקומיות                 | המשרד להגנת הסביבה       | 13 |
| הרחבת פטור מהיועצות עם הרשות הארצית לכבאות והצלה                                                                                       | המשרד לביטחון פנים       | 14 |
| ביעודי מבנים מסוימים בהיתרי בנייה                                                                                                      |                          | 15 |
| תשלום אבטחת מוסדות חינוך                                                                                                               |                          | 16 |
| גמישות בהקצאת משאבים לרשויות מקומיות ליישום תוכניות למניעת אלימות, סמים ואלכוהול                                                       | משרד הבריאות             | 17 |
| רישוי עסקים – סמכויות במרכז שירות משותף                                                                                                |                          | 18 |
| העברת סמכויות בהיתרי בניה למפעל מזון יצרני                                                                                             |                          | 19 |
| מהלך משלים: בחינת הקמת יחידה לתחום בריאות הציבור ברשות המקומית ושיוך עובדי בריאות הסביבה לצורך מימוש מהלכי ביזור סמכויות לשלטון המקומי |                          |    |
| העברת הסמכויות ברישוי עסקים                                                                                                            | משרד הכלכלה – זרוע עבודה | 20 |